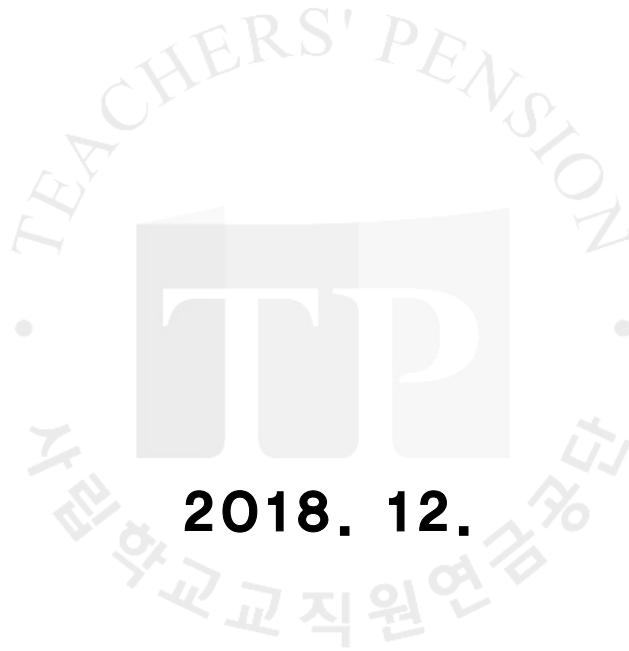


종합감사

2018년도 연금업무(급여, 재해보상부문)

종합감사결과 처분요구서



Clean Up Happy Up

사립학교교직원연금공단 감사실

시정 · 개선

번 호 [1]

제 목 재해보상급여 지급 부적정

소 관 부 서 JJJJJ

조 치 부 서 JJJJJ

내 용

1. 업무개요

공단은 교직원이 직무수행 중 발생한 부상 또는 질병으로 요양(치료)을 할 경우, 직무상요양 승인을 받은 치료기간에 대하여 직무상요양비를 지급하고 있다.

2. 관계 법령 및 내부규정(판단 기준)

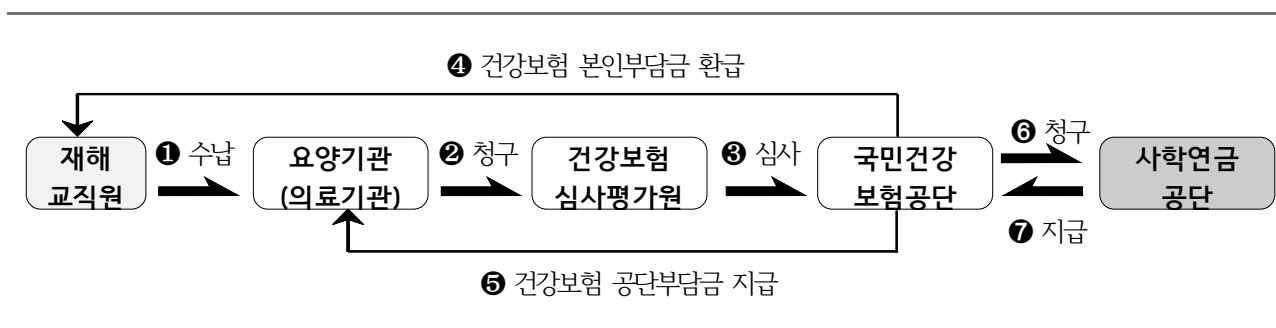
『사립학교교직원연금법』 제33조와 준용법인 『공무원 재해보상법』 제8조에 따라 교직원이 직무상 질병 또는 부상으로 요양을 하는 경우 공단에서 직무상요양비를 지급하며, 직무상요양비 지급대상인 요양급여는 크게 『국민건강보험법』에 의거 국민건강보험이 적용되는 급여항목과 적용되지 않는 비급여 항목으로 구성되는데, 구체적 구분은 【표1】 과 같다.

【표1】 국민건강보험법 상 요양급여의 구성

국민건강보험 적용급여(급여)		국민건강보험 비적용 급여(비급여)
국민건강보험 공단부담금(A)	국민건강보험 본인부담금(B)	비급여(C)
■ 『국민건강보험법』 제41조(요양급여) 제1~2항에 의해 국민건강보험공단에서 부담하는 요양급여	■ 『국민건강보험법』 제44조에 따라 건강보험이 적용되는 금액 중 발생하는 수진자 부담금	■ 『국민건강보험법』 제41조(요양급여) 제3항에 의해 건강보험이 적용되지 않는 금액(전체 본인 부담)

교직원이 직무상요양 승인을 받게 되면 국민건강보험이 적용되는 급여(A, B)의 경우 국민건강보험공단과 「요양비 위·수탁계약」에 따라 요양비 심사·지급 등 정산절차를 거쳐 요양비 소요금액과 일정 심사 수수료를 가산하여 국민건강보험공단에 지급하면, 건강보험공단에서 납부한 진료비 상당금액을 교직원에게 환급하게 되며 국민건강보험 비적용 급여(C)의 경우 재해 교직원이 공단에 직접 청구 시 공단 「특수요양비 산정기준」 및 「특수요양비 지급업무 처리지침」에서 정한 범위 내에서 특수요양비를 지급하고 있다.

【표2】 직무상요양비(건강보험 적용급여) 정산·지급업무 프로세스



3. 감사결과 확인된 문제

2016년부터 현재까지의 직무상요양비 지급내역 점검 결과 【표3】 과 같이 4건에 대해 직무상 요양승인 기간이 아닌 기간(비승인 기간)에 대해 청구된 건강보험 비적용 급여(특수요양비) 658,280원을 교직원에게 지급한 것으로 나타났다.

【표3】 직무상 요양 비승인 기간에 대한 특수요양비 지급내역

순번	성명	고객ID	기관 코드	직무상 요양승인 기간	특수요양비 산정기간	지급금액	지급일자	비고
1	□□□	*****	○***	17.09.21 ~ 17.09.22	17.09.28 ~ 17.09.29	450,000	2017-12-15	MRI비용
2	□□□	*****	○***	17.10.10 ~ 17.11.28	17.09.28 ~ 17.09.29	40,000	2017-12-15	검사료
3	□□□	*****	○*****	17.03.27 ~ 17.04.16 17.05.19 ~ 18.05.31	17.05.11 ~ 17.05.11	118,800	2018-06-14	치료재료대
4	□□□	*****	○***	18.01.24 ~ 18.2.21	18.03.09 ~ 18.03.09	49,480	2018-08-16	약제비

일반적으로 직무상 요양승인을 받은 재해교직원이 공단에 요양비를 신청한 경우 공단에서는 요양승인기간 범위 내에서 요양비를 지급하고, 승인 이외의 추가 치료기간에 대해서는 직무상요양 승인기간 연장 신청을 하여 급여심의회의 심의를 거쳐, 연장된 기간에 해당하는 요양비를 추가로 신청할 수 있도록 교직원에게 안내하여야 한다.

그런데 상기 사례의 경우 별도의 요양 승인기간 연장신청에 대한 안내 없이 특수요양비가 지급되었으므로, 향후 연금정보시스템 상 요양승인기간 초과기간에 대해 요양비 산정-지급 시 안내팝업창을 발생시켜 담당자가 지급대상이 아님을 인지할 수 있도록 시스템 보완이 필요할 것으로 판단된다.

4. 관계부서 의견

〃〃〃〃에서는 직무상 요양 비승인 기간에 요양비가 청구되어 심사하는 경우 시스템에서 이를 방지할 수 있는 방안을 마련하고, 비승인 기간에 대해서는 직무상요양 승인기간 연장신청을 할 수 있도록 해당 교직원에게 안내하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

〃〃〃〃장은 직무상요양 비승인 기간에 지급된 특수요양비 658,280원을 환수하시고 (시정), 향후 승인되지 않은 기간에 대한 요양비가 입력되어 심사되는 경우 시스템 상 방지할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. (개선)

권고 · 통보

번 호 [2]

제 목 사립학교교직원 연금급여심의회 운영 미흡

소 관 부 서 √√√√√

조 치 부 서 √√√√√

내 용

1. 업무개요

공단은 교직원이 직무로 인한 부상·질병·장해·사망에 대한 적합한 보상급여 지급을 위해 법령에 의거 사립학교교직원 연금급여심의회(이하 ‘급여심의회’)를 구성하여 운영하고 있다.

2. 관계 법령 및 내부규정(판단 기준)

공단 「재해보상업무 운영 등에 관한 기준」 제4조 제1항에 의하면 급여심의회 심의위원의 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있도록 정하고 있고, 동 기준 제21조에서 요양자문위원의 임기를 기본 2년으로 하되 2년 경과 후 특별한 사유가 없으면 임기가 자동 연장된 것으로 보며, 요양자문위원의 부재 등으로 적절한 자문이 어려울 경우 요양자문위원이 임시로 지명하는 전문의에게 의학자문을 요청할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

① 급여심의회 심의위원 위촉 관련

√ √ √ √ √ 에서 2018.7.19. 급여심의회 심의위원의 변경사유 발생으로 급여심의회

위원 해촉 및 위촉업무를 추진하였는데, 심의위원 위촉현황을 살펴보면 전체 9명의 심의위원 중 4명이 최초 심의위원 위촉일로부터 10년 넘게 재임하고 있는 것으로 나타났으며, 그 중 절반은 임기가 2020.4.7.까지로 예정되어 있어 현행 임기 종료에 정일까지 재임 시 무려 16년 동안 심의위원으로 활동이 가능한 것으로 확인되었다.

【표4】 급여심의회 심의위원 위촉 현황

(2018. 11월 기준)

순번	성명	최초 위촉일	현행 임기 시작일	현행 임기 종료일	최초 위촉일 ~ 현행 임기 종료일 기간
1	□□□	당연직			-
2	□□□	2004-04-08	2018-04-08	2020-04-07	16년
3	□□□	2006-04-08	2018-04-08	2020-04-07	16년
4	□□□	2004-04-08	2018-04-08	2020-04-07	16년
5	□□□	2018-04-08	2018-04-08	2020-04-07	2년
6	□□□	2008-04-08	2018-04-08	2020-04-07	12년
7	□□□	2010-02-12	2018-02-12	2020-02-11	10년
8	□□□	2011-12-23	2017-12-23	2019-12-22	8년
9	□□□	2018-07-0	2018-07-19	현 직위 재직기간 까지	-

특히 〓 〓 〓 〓 〓 에서 2016.4.7. 재임기간이 만료되었던 □□□, □□□, □□□, □□□ 위원을 재위촉 하는 「사립학교교직원연금급여심의회 위원 위촉」[〓 〓 〓 〓 〓 -*** (2016.04.06.)] 당시 ‘급여심의회 심의위원 위촉(안)’에서 장기 재위촉에 따른 단점으로 ‘장기위촉에 따른 변화 대응력 부족’을 언급하면서, 장기위촉 위원들은 제도운영의 연속성과 전문성을 감안하여 점진적으로 교체하겠다는 사항을 언급하고도 2년이 경과한 시점인 2018.4.7. 재위촉을 통해 위촉기간 2년을 추가로 연장한 바 있다.

장기간 심의위원으로 활동 시 다양한 직무상 재해 사례 판단 노하우 보유 등의 높은 업무 전문성은 장점으로 작용할 수 있으나, 근로시간 변경 및 직무 환경 등의 변화와

직무상 재해 최신 판례를 반영하여 심의할 수 있는 인력을 보강할 필요성이 있을 것으로 판단된다.

② 요양자문위원 자문 관련

제651차 급여심의회(2017.5.29.)에서 —————(ㅇㅇㅇㅇㅇ) 직원 □□□의 직무상요양승인 신청을 심의하면서 EOGAS와 유방암 발병과의 의학적 인과관계 확인이 필요하다는 사유로 ‘보류’ 결정하였는데, ㅅㅅㅅㅅㅅ에서 이에 대한 전문적인 의학소견 확인을 목적으로 ◆◆◆◆◆◆◆ 전문의 □□□에게 2017.6.8 요양자문을 의뢰하였으나, 확인결과 전문의 □□□은 공단 요양자문위원으로 위촉된 사실이 없는 것으로 나타났다.

【표5】 공단 요양자문위원 위촉 현황

(2017. 5월 기준)

순번	성명	소속병원	직위	진료 분야	전문분야
1	□□□	△△△ △△△△병원	교수	○○	*****, ***, **
2	□□□	▲▲▲ ▲▲병원	교수	○○	**** ***, ** *
3	□□□	◀◀◀◀ ◀◀병원	교수	○○○○○	**, ***, ***, ****
4	□□□	◁◁◁ ◁◁◁△병원	교수	○○○○	****, ***, ****
5	□□□	□□□□ □□□□병원	교수	○○○	***, *****, ****
6	□□□	☒☒☒ ☒☒☒☒병원	교수	○○○○	**** * **, ****
7	□□□	⓪⓪⓪ ⓪⓪병원	교수	○○○○○	**** ****
8	□□□	▲▲▲ ▲▲병원	교수	○○○○	**, ****, **
9	□□□	☎☎☎☎ ☎☎☎☎병원	교수	○○○○○	****, ****, **

또한 제653차 급여심의회(2017.6.19.)에서 □□□□□□ 교원 □□□의 직무상요양승인 신청을 심의하면서, 신청 교직원의 ‘다발성 이단이 있는 망막박리(H3301)’ 외 7건 상병에 대해 공단 요양 자문의(○○)로부터 ‘수상경위에 의해 발병 가능성이 있고 진단은 적절하며 개인질환이 있었으나 수상경위로 재발 및 합병증이 생긴 경우에 해당’한

다는 자문결과는 있으나, 수상 전 국민건강보험 요양급여내역 상, ‘좌안 망막박리’ 수술 기왕력과 ‘연소성 백내장’ 4회, ‘안구 내 렌즈의 존재’ 8회, ‘단일 열공이 있는 망막박리’ 13회 등 의료기관에서 진료 받은 내역을 고려하여 다른 ○○자문을 받아볼 필요가 있다는 사유로 ‘보류’ 결정되었다.

이에 따라 〽〽〽〽〽에서 ○○ 전문의 □□□에게 2017.7.21 요양자문을 의뢰하였는데, 전문의 □□□ 역시 공단 요양자문으로 위촉된 사실이 없는 것으로 확인되었다.

다만 단번의 자문의뢰를 위해 모든 진료과목 전문의를 요양자문위원으로 위촉할 수는 없는 점을 감안하여, 유관기관(근로복지공단, 공무원연금공단 등)의 심의위원 또는 요양자문 인력풀과 연계하는 등의 노력으로 필요 시 협조를 통해 요양자문 가능범위를 확대할 필요성이 있다고 판단된다.

③ 급여심의회 심의결정 이후 직무상요양승인 기간 조정 · 결정 관련

급여심의회를 심의를 거쳐 직무상요양승인을 받게 되면 〽〽〽〽〽에서 요양기관명, 요양구분, 요양시작일, 요양종료일, 승인상병명 등을 국민건강보험공단에 통보하여 요양비 심사에 활용하도록 하고 있다.

일반적으로 요양승인 기간이 착오 입력되었거나, 관련 서류가 추가로 제출·확인되어 요양승인 기간의 조정이 필요한 경우에는 국민건강보험공단에 즉시 요양승인내역을 정정 통보하여 요양비가 잘못 심사·지급되는 사례가 발생하지 않도록 미연에 방지하고 있다.

그런데 요양기간의 결정 등 직무상 요양승인 심의는 급여심의회 고유의 권한이므로 정정통보 이후 차기 급여심의회 개최 시 정정내역에 대해 심의위원들에게 보고하여야 하는데, 2016년부터 현재까지 요양승인 기간 조정 건을 살펴본 결과 2017년의 경우 4건, 2018년의 경우 5건에 대해 정정 통보한 이후 별도로 급여심의회에 보고한 사실을 확인할 수 있는 자료는 존재하지 않았다.

【표6】 직무상요양승인기간 결정내역 정정통보 현황

순번	성명	요양기관	요양승인기간		정정 통보일
			변경 전	변경 후	
1	□□□	○○병원	16.05.14 ~ 16.07.14	15.05.14 ~ 15.07.14	2017.01.03
2	□□□	○○○○○병원	17.03.10 ~ 17.05.18	15.03.11 ~ 15.05.26	2017.06.29
3	□□□	○○○○○병원	17.03.15 ~ 17.04.16	17.03.15 ~ 17.06.04	2017.07.18
4	□□□	○○○○○병원	-	16.10.17 (1일 추가)	2017.08.18
5	□□□	○○○○○병원	17.09.13 ~ 17.09.08	17.09.13 ~ 17.09.28	2018.03.28
6	□□□	○○○○○○○○○병원	18.01.20 ~ 18.02.16	18.01.20 ~ 18.03.02	2018.04.30
7	□□□ □□□□	○○○○○병원	17.12.28 ~ 18.02.21	17.12.18 ~ 18.02.11	2018.06.27
8	□□□	○병원, ○○○○○○의원	17.10.31 ~ 17.11.13	17.10.28 ~ 17.11.13	2018.06.29
9	□□□	○○○○○병원	18.05.10 ~ 18.05.25	18.05.10 ~ 18.05.28	2018.09.12

4. 관계부서 의견

『 』에서 향후 급여심의회 위원 Pool과 요양자문위원 위원 Pool을 확대하여 전문적인 심의·자문이 가능한 인력을 추가하겠다는 의견과 현재 요양승인기간 정정통보 건에 대해서 차기 급여심의회 개최 시 심의위원들에게 구두로 보고하고 있다는 점을 전달하였다.

5. 조치할 사항

『 』장은 급여심의회 심의위원 장기위축에 대한 단점인 직무상 재해 변화 대응력 부족을 해소할 수 있는 방안을 적극 검토하시고, (권고)

향후 요양자문위원으로 위촉되지 않은 인원에게 의학자문을 받는 사례가 발생하지 않도록 주의하시기 바라며, 급여심의회 결정 이후 요양승인 기간이 정정된 경우 차기 급여심의회 회의록에 구두보고 사항을 적시하는 등 공식적인 문서로 보고사항을 관리하시기 바랍니다. (통보)

권 고

번 호 [3]

제 목 재해조사 매뉴얼 운영 미흡

소 관 부 서 JJJJJ

조 치 부 서 JJJJJ

내 용

1. 업무개요

J J J J J 에서 직무상 과로에 기인한 질병 조사의 공정성 및 객관성을 확보하고, 재해 판정체계 고도화를 위해 2017.12.28. 「직무상 과로 재해조사 매뉴얼」을 수립하여 현재까지 업무에 활용하고 있다.

2. 관계 법령 및 내부규정(판단 기준)

『사립학교교직원연금법 시행령』 제29조 제2항과 관련하여 직무상 재해의 구체적 인정기준을 [별표3]으로 세분화하고 있는데, 별표에서 직무상 질병 중 뇌혈관 또는 심장 질병을 ‘직무수행 중 돌발적인 사건, 급격한 업무 환경의 변화, 단기간에 상당한 정도의 업무상 부담 증가, 만성적인 과중한 업무의 수행 및 초과근무 등으로 육체적·정신적 과로가 유발되어 발생하거나 현저하게 악화된 질병’으로 정의하고 있다.

직접적인 준용대상은 아니나, 산업재해보상보험과 관련하여 고용노동부에서 정기적으로 고시하고 있는 「뇌혈관 질병 또는 심장 질병 및 근골격계 질병의 업무상 질병 인정 여부 결정에 필요한 사항」은 사립학교교직원연금급여심의회에서 직무상 재해 인정여부 판단 시, 뇌심혈관계 질병에 대한 직무 과중성 여부를 확인하는데 있어 참고자료로 활용하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

「고용노동부고시 제2016-25호(2016.7.1.)」에 의하면 담당 업무와 뇌심혈관계 질환의 발병에 영향을 줄 수 있는 육체적, 정신적 업무상 부담요인으로 ❶ 돌발적인 사건과 급격한 업무환경의 변화요인, ❷ 단기간 동안 업무상 부담 요인 ❸ 만성적 과중한 업무요인을 들고 있는데 그 중 만성적인 과중한 업무의 판단 기준은 【표7】과 같다.

【표7】 만성적인 과중한 업무(고시 개정 前)

- 1) 발병 전 12주 동안 업무시간이 1주 평균 60시간(발병 전 4주 동안 1주 평균 64시간) 초과 시
- 2) 발병 전 12주 동안 업무시간이 1주 평균 60시간(발병 전 4주 동안 1주 평균 64시간) 초과하지 않았더라도 업무시간이 길어질수록 업무와 발병과의 관련성이 서서히 증가하며, 야간근무를 포함(교대근무도 해당)한 경우 주간근무에 비해 더 많은 육체적·정신적 부담을 발생

한편 고용노동부에서는 2017.12.29. 12주 동안 1주 평균 업무시간이 52시간을 초과하는 경우 업무시간이 길어질수록 업무와 질병 관련성이 증가하는 것으로 평가하는 점과 업무 부담 가중요인을 세분화하는 내용을 주요 골자로 하는 「고용노동부고시 제2017-117호」를 2017.12.29 개정하였다.

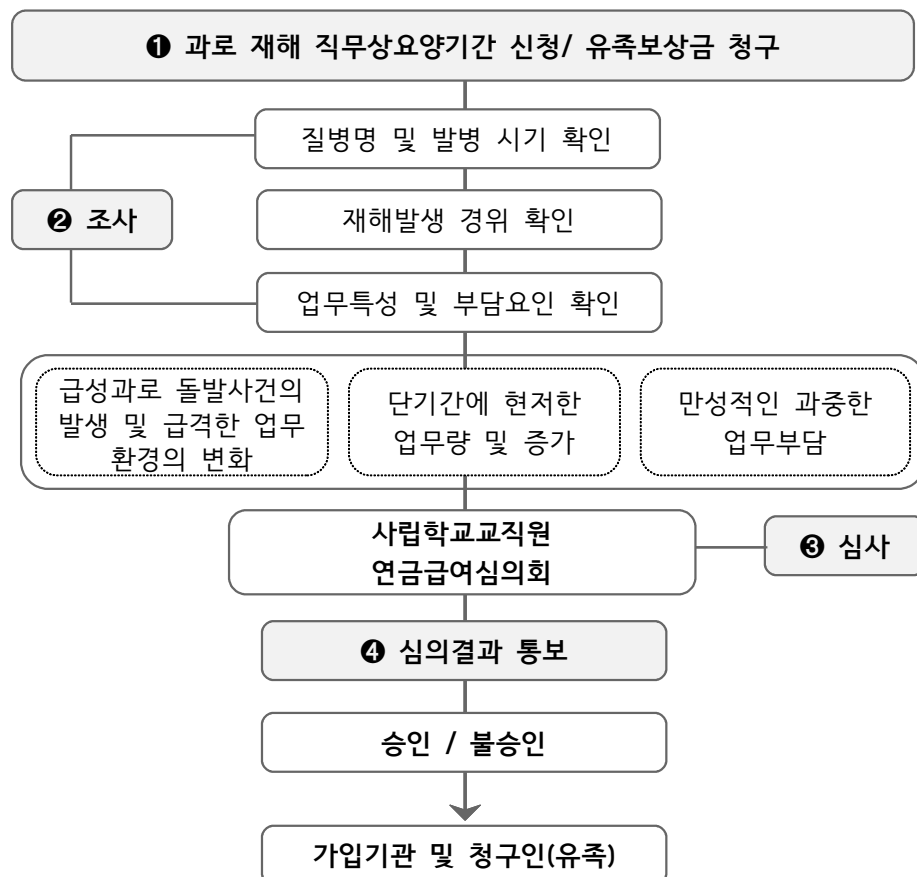
【표8】 만성적인 과중한 업무, 업무부담 가중요인(고시 개정 後)

- 1) 발병 전 12주 동안 업무시간이 1주 평균 60시간(발병 전 4주 동안 1주 평균 64시간) 초과 시
- 2) 발병 전 12주 동안 업무시간이 1주 평균 52시간을 초과하는 경우 업무시간이 길어질수록 업무와 질병 관련성이 증가하는 것으로 평가하며, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무 수행(업무부담 가중요인) 시 업무와 질병과 관련성이 강하다고 평가
 - ① 근무일정 예측이 어려운 업무, ② 교대제 업무, ③ 휴일이 부족한 업무, ④ 유해한 작업환경에 노출되는 업무, ⑤ 육체적 강도가 높은 업무, ⑥ 시차가 큰 출장이 잦은 업무, ⑦ 정신적 긴장이 큰 업무
- 3) 발병 전 12주 동안 업무시간이 1주 평균 52시간을 초과하지 않는 경우라도 2항의 업무부담 가중요인에 복합적으로 노출되는 업무의 경우에는 업무와 질병과의 관련성이 증가

개정내용 중 특히 오후 10시부터 익일 6시 사이의 야간근무의 경우에는 주간근무의 30%를 가산(휴게시간은 제외)하여 업무시간을 산출하도록 구체화한 만큼, 발병 전 12주 동안의 1주 평균 업무시간을 산출할 때 감안을 하여야 할 것으로 보인다.

그러나 공단에서 수립한 「직무상 과로 재해조사 매뉴얼」에 의하면 뇌심혈관 질병을 유발하는 ‘육체적, 정신적 부담요인’에 대해 급성과로 → 단기과로 → 만성과로 순으로 단계별 확인을 하되 재해발생 경위, 생활습관 및 건강 상태 등 중점 조사요소를 중심으로 조사 및 판정하도록 정하고 있었으나, 별도로 야간근무 시간에 대한 가산은 감안하지 않고 있는 것으로 확인되었다.

【표9】 직무상 과로조사 및 판정 절차



(공단 「직무상 과로 재해조사 매뉴얼」 참조)

또한 직무상 과로 재해 조사 체크리스트를 살펴보면 업무강도 책임, 업무 관련 특이사항 등 다양한 측면의 업무위험 요소를 파악하도록 하고 있었으나, 개정된 고시에서 언급하고 있는 업무부담 가중요인 중 일부는 확인 대상항목에 반영되어 있지 않아 재해 조사 매뉴얼 개정 시 반영할 필요성이 있다.

2018.7.1. 시행된 『근로기준법』 개정안에 따라 주52시간 근무제가 실시되었으며, 국민연금 적용 근로자 대상 산업재해보상보험 업무를 담당하고 있는 유관기관 근로복지공단에서도 근로시간 단축을 감안, 고용노동부 고시 개정사항을 반영하여 「뇌혈관질환·심장질환 업무상 질병 조사 및 판정지침」[업무상질환부(제2018-2호)]을 2018.1.9. 개정한 이후 현재까지 업무에 활용하고 있다.

비록 산업재해보상보험법을 적용받는 사업장의 업종과 근로자의 근무형태가 사립학교교직원의 근무형태와 상이한 부분이 일부 있겠으나, 거시적 관점에서 『근로기준법』상 근로자에게 업무상 부상 또는 질병이 발생하면 사용자가 근로자에게 필요한 요양비를 부담하게 한 재해보상 제도를 위탁받아 운영하는 사회보험 취지를 고려하여, 야간 교대근무를 수행하는 대학병원 간호사나 학술대회 참석 등으로 해외 출장이 잦은 교수 등 사립학교 교직원 중 고시 개정사항 적용이 가능한 직군에 적용할 수 있는 점을 감안한다면 「직무상 과로 재해조사 매뉴얼」에 반영할 필요가 있다고 판단된다.

4. 관계부서 의견

〃〃〃〃〃에서는 내부 검토를 거쳐 「직무상 과로 재해조사 매뉴얼」 개정 필요성을 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

〃〃〃〃〃장은 고용노동부 고시 개정사항과 유관기관에서 운영 중인 과로성 재해 인정 기준 및 지침을 분석하여, 공단 「직무상 과로 재해조사 매뉴얼」에 적용할 필요성이 있는 부분을 적극 검토하시기 바랍니다. (권고)

통 보

번 호 [4]

제 목 연금수급권자 관리업무 소홀

소 관 부 서 ○○○○○○, ○○○○

조 치 부 서 ○○○○○○, ○○○○

내 용

1. 업무개요

○○○○○○에서 공단 직제규정 시행규칙에 따라 연금수급자 관리업무를 총괄하면서 퇴직자 연금정지, 재개, 연금종결 및 유족연금 전환 업무를 담당하고 있으며, ○ ○ ○ ○ ○ 은 퇴직 교직원 또는 만 19세 이상의 연금수급자 자녀 중 장애가 있는 경우 관련 부서로부터 의뢰를 받아 장애등급(1~14급)에 대한 구분을 사립학교교직원 연금급여심의회의 심의를 거쳐 진행하고 있다.

2. 관계 법령 및 내부규정(판단 기준)

『사립학교교직원연금법』(이하 ‘연금법’) 제2조 제1항 제2호에 의하면 유족이란 교직원이거나 교직원이었던 사람이 사망할 당시 그가 부양하고 있던 배우자, 자녀, 부모, 손자녀, 조부모로 규정하고 있으며, 동법 제36~37조에서는 급여를 받을 유족의 순위는 상속받는 순위에 따르도록 명시하면서 유족 중 동순위자가 2명 이상 있을 때에는 급여를 똑같이 나누어 지급하되, 시행령에서 정하는 바에 따라 동 순위자 또는 법정대리인 중에 대표자가 선정되어 모든 사람의 급여 수령이 위임된 경우 대표자에게 전액 지급이 가능하다.

한편 연금법 시행령 제57조 제2항¹⁾에 의하면 공단은 연금법 제2조제2항 및 제3항, 준용법(공무원연금법) 제53조제1항²⁾ 및 제3항에 따른 장애정도의 악화 또는 호전여부와 시행령에서 정하는 정도의 장애상태 해당 여부 확인을 위해, 연금수급자에 대하여 공단에서 지정한 요양기관에서 진단을 받게 할 수 있고 소요되는 비용을 공단에서 부담하도록 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

① 연금수급자 사망으로 인한 수급권 이전업무 관련

연금법 제2조에서 정하고 있는 유족의 범위 중 ‘자녀’의 경우 만19세 미만이거나 만19세 이상이라도 연금법 시행령에서 정하고 있는 장애등급 구분 중 7등급 이상(1~7등급)으로 판정된 경우에 한해 유족으로 인정하고 있으므로, 미성년자로 연금을 수급하다 만19세에 도달하는 경우 장애등급 심의를 받아 수급자격을 유지하거나, 『민법』상 상속의 순위에 따라 공동상속인에게 수급권을 이전 또는 유족이 없는 경우 연금지급을 종료하여야 한다.

【표10】 상속의 순위

- 피상속인(사망자)의 직계비속이 피상속인의 직계존속보다 선행순위
- 동순위의 상속인이 다수인(2인 이상)인 경우 최근친이 선행순위
- 배우자는 다른 상속인과 동순위이며, 다른 상속인이 없는 경우에만 단독 상속인이 된다.
(즉, 유족 중 피상속인의 자녀와 배우자가 있는 경우 자녀와 배우자는 동순위)

(『민법』 제1000조 ~ 1003조 정리)

그런데 미성년자 ‘자녀’로 유족연금을 수급해 오다 2016년도부터 현재까지 기간에 만 19세가 도래한 연금수급자 현황을 확인한 결과, 【표11】과 같이 2명이 만 19세에 도달하고도 약 2년 가까이 유족연금 수급권자 지위를 유지한 것으로 확인되었다.

1) 최근 대통령령 제29182호, 2018.9.18. 일부개정 2018.9.21. 시행되기 이전의 시행령

2) 최근 법률 제15554호, 2018.4.17. 타법개정 2018.9.21. 시행되기 이전의 『공무원연금법』

【표11】 연금수급권자 19세 도래자 현황

(2016. 1 ~ 2018.10)

증서번호	수령자		관계	수급권자			동분율
	성명	주민번호		성명	주민번호	18세 도래일	
33- []	[]	710701-2*****	자녀	[]	970824-1*****	20160824	1 / 2
38- []	[]	700805-2*****	자녀	[]	970521-1*****	20160521	1 / 3

다만 상기 2건의 경우 유족의 순위에 따라 사망 교직원(연금수급자)의 배우자와 미성년자 자녀가 동순위로, 미성년자가 유족연금 수령가능 금액을 배우자(미성년자의 모)에게 위임하여 유족대표자로서 유족연금 수급금액 전체를 지급받아왔던 만큼, 미성년자의 몫으로 지급된 유족연금금액을 별도 환수할 필요는 없었으나 만 19세에 도달 시점으로부터 약 2년이 지난 시점인 2018년 2월과 3월까지 각각 유족연금 수급권자로 등록되었던 만큼 적절한 관리가 필요할 것으로 판단된다.

더욱이 연금정보시스템 상 연금수급권자 중 만19세에 도래한 대상자를 조회하는 메뉴에서 실제 만19세 도래일자를 보여주면서도, 화면 상 18세 도래일로 표기하여 정확한 만19세 도래일 파악에 혼란을 줄 가능성이 있는 것으로 나타났다.

② 만19세 이상자 중 장애등급 1~7급 해당자 및 장애연금 수급자 상태확인 관련

연금법 시행령 제57조 제2항³⁾에 의하면 공단은 ① 만 19세 이상이면서 일정 장애상태(장애등급 1~7등급 해당)에 해당하는 유족과 ② 장애연금 수급권자의 장애상태 악화 또는 호전여부, 시행령에서 정한 장애상태 해당여부 확인을 위해 공단이 지정한 요양기관에서 연금수급권자가 진단을 받게 할 수 있고, 진단에 소요되는 비용은 공단이 부담하여야 한다.

이에 근거하여 공단에서는 매년 1회 장애등급 심의 대상자를 발체하여 요양기관에서 장

3) 최근 대통령령 제29182호, 2018.9.18. 일부개정 2018.9.21. 시행되기 이전의 시행령

애진단을 받은 후 장애진단서 및 관절운동 장애 소견서 등 필요 서류를 공단에 제출하도록 요청하고 관련 비용을 공단에서 지급 및 장애등급 재결정을 통해 유족(장애)연금 지급률을 재조정하는 장애등급 조정업무를 추진해 왔으나, 감사기간 동안 장애등급 조정현황을 살펴본 결과 「장애등급 조정 실시계획(안)」[○○○○○○-****(2014.09.29.)]을 마지막으로 현재까지 장애등급 재확인 노력을 기울이지 않고 있는 것으로 나타났다.

장애상태가 호전되어 유족연금 수급권이 소멸되거나 장애등급 하향 조정으로 인해 장애연금 지급률이 낮아져 지급금액이 감액되는 연금수급자의 식별, 장애상태의 악화로 연금지급률 인상이 필요한 대상자의 확인 등 급여지급 적정성을 기하기 위해서 장애등급 조정업무를 지속적으로 실시하여야 한다.

최근 연금법 시행령 개정으로 제45조⁴⁾가 신설(2018.9.18.)되면서 장애연금수급자 중 일정 부위의 장애상태에 해당하는 경우 공단의 직권에 의한 장애등급 재판정 절차와 기한을 정립한 만큼, 시행령 시행일 이후에 발생한 장애연금 수급자에 대해서는 이를 준수하여 실시하면 될 것으로 보인다.

다만 2015년부터 연금법령 시행령 개정 전까지 연금수급자를 대상으로 장애등급 재확인을 실시하되 장애등급 제6~7급으로 장기간 유족연금을 수급해온 유족연금 수급자에 대해 우선적으로 조사를 할 필요가 있고, 무엇보다 연금수급자 관리업무를 수행하고 있는 ○○○○○○과 장애등급 심의업무를 담당하고 있는 〓〓〓〓의 긴밀한 업무협조를 통해 추진하여야 할 것으로 판단된다.

4) 사립학교교직원연금법 시행령 제45조(직권에 의한 장애등급 재판정)

① 공단은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 장애연금 수급권자(장애연금 수급권자의 장애 중 다음 각 호에 따른 장애의 등급이 변경되더라도 그 외의 장애의 등급이 제1급으로서 최종의 장애등급은 변경되지 아니하는 경우 제외한다.)에 대해서는 장애연금 지급결정을 한 날을 기준으로 2년이 지난 날부터 1년 이내에 장애등급 재판정을 하여야 한다. 이 경우 장애등급 재판정은 1회만 한다.
...(후략)

4. 관계부서 의견

〇〇〇〇〇〇은 연금정보지원시스템 상 보여지는 연금수급권자 19세 도래현황 화면을 즉시 수정하겠다는 의견과 잦은 직제와 조직개편 과정에서 연금수급권자 지위확인 업무가 누락되었다는 의견을 제시하였으며,

〇〇〇〇〇은 장애등급을 판정받은 연금수급권자 중 팔, 다리의 절단 또는 뇌 기능 마비로 인해 거동이 불가능한 상태 등 호전상태 확인이 무의미한 대상자들을 제외한 후 점진적으로 장애상태 확인을 추진하였으면 한다는 점을 강조하였다.

5. 조치할 사항

〇〇〇〇〇〇장은 공단 연금정보시스템 상 연금수급자 19세 도래자 현황에서 만19세 도달시기가 조희됨에도 18세 도래일로 표기되는 화면을 즉시정정하고, 만19세에 도달한 연금수급권자 관리업무를 철저히 하여 수급자 지위가 소멸되었음에도 유족으로 남아있는 사례가 발생하지 않도록 주의하시기 바라며,

기존 만19세 이상, 장애로 인하여 유족연금을 수급하고 있는 자녀와 장해연금 수급자 중 장애상태 악화, 조정 등 장애진단 재확인 대상자를 합리적으로 발췌하여 장애등급 재조사를 실시하시기 바랍니다. (통보)

〇〇〇〇〇장은 장애진단 재확인 대상자의 분류와 장애등급 심의 업무에 대해 〇〇〇〇〇〇〇과 긴밀히 협의하여 장해연금 수급자 관리를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

통 보

번 호 [5]

제 목 연금수급자 신상조사 업무처리 미흡

소 관 부 서 ○○○○○○

조 치 부 서 ○○○○○○

내 용

1. 업무개요

○○○○○○에서 외국에 이민하거나 국적 상실에도 연금을 청산하지 않고 계속 연금을 수령하는 연금수급자를 대상으로 해외거주 사실 확인을 정기적으로 실시하고 있으며, ‘e-하늘시스템’ 및 ‘사망의심자 허브시스템’을 통해 사망정보자료를 보건복지부로부터 수신하여 연금수급권 이전 업무에 활용하고 있다.

2. 관계 법령 및 내부규정(판단 기준)

『사립학교교직원연금법 시행령』 제52조⁵⁾ 제1항과 제3항에 의하면 공단은 연금급여에 영향을 미치는 신분상의 변동사항 파악을 위하여 연 1회 이상 연금수급권자의 거주지 및 등록기준지를 각 시·군·구청장에게 신상조사를 의뢰할 수 있고, 필요시 연금수급자 또는 그 가족에게 관련 자료 제출을 요청할 수 있으며 외국에 거주하고 있는 수급자는 매년 5월 31일을 기준으로 신분변동 내역 기재서류를 재외공관의 장의 확인을 받아 매년 6월 30일까지 공단에 제출하여야 한다.

2016.10.21. 공단 「직제규정」 개정으로 기존 각 지부에서 담당하던 유족연금 전환업무가

5) 대통령령 제29182호, 2018.9.18. 일부개정 2018.9.21. 시행되기 이전의 시행령 조문이며, 개정된 시행령 제22조의9(연금수급자의 신상 조사 등)에 해당

nnnnnn으로 이관(시행 : 2016.11.1.)되어 현재까지 nnnnnnn에서 담당하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

① 국외이주자 신상조사업무 관련

공단 「연금수급자 신상조사 업무처리기준」 제7항, 제8항에 의하면 외국에 이민하거나 국적을 상실하였음에도 불구하고 연금을 청산하지 않고 계속 연금을 수령하는 연금수급자 등에 대해 매해년도 6월 연1회에 걸쳐 신상조사를 실시하며, 신상조사에 불응하거나 신고를 지연하는 때에는 연금을 일시 정지할 수 있다.

그런데 2016년도부터 현재까지 국외이주자 신상조사 현황을 살펴본 결과 **【표12】**와 같이 9명이 2018년 6월말까지 ‘재외국민등록부등본’ 또는 ‘출입국에 관한 사실증명서류’ 등을 제출하지 않았음에도 급여지급 정지 없이 연금을 현재까지 계속 지급하고 있는 것으로 확인되었다.

【표12】 신분변동 사항 기재서류 미제출 국외이주자 현황(9명)

순번	증서번호	성명	수급자ID	거주국가	거주구분	연금 개시년월	최종 서류제출	행정정보 이용동의서
1	**-**-*****	□□□	*****	캐나다	영주권자	2014-10-01	2017-10-17	미동의
2	**-**-*****	□□□	*****	캐나다	시민권자	2004-03-01	2017-09-29	동의
3	**-**-*****	□□□	*****	미국	기타	2005-09-01	제출자료 없음	미동의
4	**-**-*****	□□□□	*****	-	시민권자	2017-06-01	2017-07-25	미동의
5	**-**-*****	□□□	*****	뉴질랜드	영주권자	2001-09-01	2017-06-09	미동의
6	**-**-*****	□□□	*****	뉴질랜드	영주권자	1992-06-01	2017-05-18	동의
7	**-**-*****	□□□	*****	미국	영주권자	2010-09-01	2016-03-30	미동의
8	**-**-*****	□□□	*****	미국	영주권자	2000-03-01	2017-09-19	동의
9	**-**-*****	□□□	*****	미국	영주권자	2004-03-01	2017-11-21	동의

특히 연금수급권자가 행정정보이용동의서를 공단에 제출한 경우, 공단에서 행정안전부에 자료조회를 통해 거주상태를 직접 확인함으로써 관련 신상조사 서류제출에 갈음하고 있는데 행정안전부에서 조회한 자료내역을 2016~2017년도에 별도로 전산시스템 상 확

인이력으로 등록하지 않은 사례가 다수 확인되었고, 행정안전부 조회자료는 데이터를 공단이 회신 받은 이후에 다시 의뢰하여 수신할 경우 이전 회신내역은 삭제되어 그 때 당시에 신상내역을 점검하였었는지 여부를 식별할 수가 없으므로 시스템 상 확인이력을 남겨 관리할 필요성이 있다고 판단된다.

② 「연금수급자 신상조사 업무처리기준」 운영 관련

공단 「연금수급자 신상조사 업무처리기준」 제5-3항을 살펴보면 전산정보관리의 주체를 현재 ○○○○○○의 이전 명칭에 해당하는 ◇◇◇◇◇에서 담당하는 것으로 언급되어 있고, 동 기준 제5-4항에서는 연금수급자 사망정보자료를 확인하여 지부 연금수급자 관리 담당자에게 통보하면 각 지부에서는 연금수급자 사망사실을 확인하여 유족전환 또는 연금종료 조치를 하도록 업무절차를 정하고 있으나, 연금수급자 관리업무가 지부에서 이관되어 2016.11.1.부터 현재까지 ○○○○○○에서 유족전환 및 연금종료 처리를 수행하고 있는 만큼 기준과 실제적인 업무처리 절차가 배치되는 것으로 확인되었다.

【표13】 「연금수급자 신상조사 업무처리기준」

5-3. 행정자치부 전산정보 이용방법

- ① ~ ④ ... 생략 ...
- ⑤ ◇◇◇◇◇장은 제4항의 규정에 따라 전산정보를 폐기하고자 할 때에는 ○○○○○장에게 의뢰 (ITSM 전산요청관리시스템 이용)하여 해당 자료를 삭제하고, 그 처리결과는 별도 대장을 비치하여 기록 · 관리하여야 한다.

5-4. 행정자치부 전산정보 이용방법

- ① ... 생략 ...
- ② 신상조사 담당자는 제1호에 따라 수신된 사망정보자료를 연금정보시스템에서 매일 확인하고 해당 사실을 지부 연금수급자 관리 담당자에게 통보하여야 한다.
- ③ 지부 연금수급자 관리 담당자는 제2호의 규정에 따른 사망정보와 제5-3항의 규정에 따라 확인된 행정자치부 전산정보자료와 상호 비교 · 검토하여 사망사실을 최종 확인한 후, 연금지급일 이전에 연금 지급업무에 반영조치 하여야 한다.
- ④ ... 생략 ...
- ⑤ 지부 연금수급자 관리 담당자는 제3호에 따라 사망사실을 최종 확인한 경우 해당 확인사실을 공단 연금정보시스템상에 등록하여 사망의심자 허브시스템으로 송신이 가능하도록 조치하여야 한다.
- ⑥ ... 생략 ...

특히 상기 기준은 2015.9.21. 최초 시행된 이후 현재까지 개정된 이력이 없어 2016.11.1. 시행된 직제 및 조직개편으로 인한 부서 명칭과 부서업무분장 변경사항이 반영되지 않았던 것으로 보여져, 업무현황에 맞게 기준을 현행화 할 필요가 있을 것으로 판단된다.

4. 관계부서 의견

〇〇〇〇〇〇에서는 2018.10.16. 수립한 「연금수급자 신상조사 종합계획(안)」과 연계하여 신분변동사항 기재서류 미제출 연금수급자를 확인하겠다는 의견과 「연금수급자 신상조사 업무처리기준」 개정대상을 면밀히 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

〇〇〇〇〇〇장은 서류 미제출 국외이주자 9명에 대해 관련서류를 조속히 징구하거나 지급되고 있는 연금을 정지하여 신분변동 관리업무를 철저히 하시기 바라며, 「연금수급자 신상조사 업무처리기준」을 현재의 직제와 실제 업무프로세스에 부합하도록 개정하시기 바랍니다. (통보)

시 정

번 호 [6]

제 목 분할연금 수급자 소득공제 신고 시 부양가족 관리 부적절

소 관 부 서 ○○○○○○

조 치 부 서 ○○○○○○

내 용

1. 업무개요

○○○○○○에서 연금수급자의 신분변동, 월연금 지급결정 및 정지, 연금지급 시 발생하는 소득세 원천징수와 연말정산 등 연금과세에 대한 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령 및 내부규정(판단 기준)

『사립학교교직원연금법』 제42조에 따라 준용되는 『공무원연금법』 제45조 제1항에 의하면 퇴직연금(조기퇴직연금 포함) 수급자의 배우자가 혼인기간(배우자가 공무원⁶⁾)으로서 재직한 기간 중의 혼인기간으로 별거, 가출 등의 사유로 인해 실질적 혼인관계가 존재하지 않았던 기간을 제외한 기간)을 5년 이상을 유지한 이후 이혼한 경우에, 퇴직연금수급자의 배우자였던 자가 퇴직연금 또는 조기퇴직연금을 분할한 일정한 금액의 연금(이하 ‘분할연금’)을 받을 수 있다.

공단에서 지급하는 연금은『소득세법』 제20조의3 제1항 제1호에 의거하여 과세가 적용되어, 연말정산 시 퇴직연금수급자의 배우자, 부양가족에 대해 소득(인적)공제를 받을 수 있다.

6) 준용조항이므로 사립학교교직원연금법 적용자는 ‘사립학교교직원’ 재직 기간으로 본다.

3. 감사결과 확인된 문제

퇴직연금수급자 중 이혼한 前 배우자가 분할연금을 수령하고 있는 경우 퇴직연금수급자의 연금과세 기본공제 대상자에서 前 배우자는 제외되어야 하나, 퇴직연금수급자의 부양가족으로 등재되어 있는 사례가 【표14】와 같이 확인되었다.

【표14】 분할연금 수급자의 연금과세 기본공제(배우자) 등록사항

순번	퇴직연금		분할연금수급			이혼일자
	증서번호	성명	증서번호	성명	개시연월	
1	**-**-*****	□□□	**-**-*****	□□□	2018/03	2018.2.27
2	**-**-*****	□□□	**-**-*****	□□□	2018/05	2018.4.9
3	**-**-*****	□□□	**-**-*****	□□□	2018/07	2018.6.26
4	**-**-*****	□□□	**-**-*****	□□□	2018/04	2018.3.7

분할연금수급자 4명 모두 이혼과 분할연금 개시가 2018년에 이루어진 만큼 2017년까지는 퇴직연금수급자의 기본공제 대상에 등재되어 연말정산을 실시한 것은 문제되지 않았으나, 2018년에 지급된 연금소득에 대한 연말정산 시 인적공제로 활용될 소지가 있는 만큼 부양가족 등록내역에서 제외할 필요가 있다.

4. 관계부서 의견

〇〇〇〇〇〇은 감사결과에 별다른 이견 없이 분할연금수급자가 퇴직연금 수급자의 부양가족으로 등재된 내역을 즉시 삭제하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

〇〇〇〇〇〇장은 연금정보시스템 상 연말정산 공제대상자 내역에서 분할연금수급자 등재내역을 삭제하여 해당 연금수급자에 대한 원천징수 및 연말정산이 적정하게 관리될 수 있도록 지속적인 모니터링을 실시하시기 바랍니다. (시정)

현지조치 · 시정

번 호 [7]

제 목 사망조위금 지급 부적정

소 관 부 서 ▲▲ · ▽▽ · ▼▼ · ○○ · ●●지부

조 치 부 서 ▲▲ · ▽▽ · ▼▼ · ○○ · ●●지부, △△△△△

내 용

1. 업무개요

각 지부에서는 교직원의 배우자나 본인, 부모(배우자 부모 포함) 또는 자녀가 사망 시 『사립학교교직원연금법』(이하 ‘연금법’) 제42조 제1항에 따라 준용되는 『공무원 재해보상법』 제43조에 따라 사망조위금을 지급하고 있다.

2. 관계 법령 및 내부규정(판단 기준)

부조급여인 사망조위금은 사립 교직원 본인, 배우자, 부모(배우자의 부모 포함), 자녀 사망 시 지급하게 되는데, 1인의 사망에 대해 사망조위금 신청가능 교직원이 2인 이상일 경우 선순위자 1인에게만 지급하고, 후순위자가 청구·수령한 이후 선순위자가 청구한 경우에는 후순위자에게 지급한 사망조위금을 환수하되, 선순위자와 후순위자 간의 합의가 이루어진 경우 합의내용에 따라 환수하지 않을 수 있다.

사망조위금의 청구는 사망일로부터 3년 이내에 청구하여야 하며 3년이 경과될 경우 시효로 인해 청구권이 상실된다.

3. 감사결과 확인된 문제

① 동일사망인에 대한 사망조위금 중복지급 관련

2016년부터 현재까지 동일 사망인에 대한 사망조위금 이중지급내역을 점검한 결과 【표 15】 와 같이 총 8명의 사망인에 대해 중복으로 지급된 것으로 나타났다.

【표15】 사망조위금 중복지급 사례

순번	청구인	사망조위금 청구일	사망자			지급금액	지급일자	청구인 관계	관할 지부
			성명	주민번호	사망일				
1	□□□	2017.3.10	□□□	770218-*****	2017.2.11	3,191,500	2017.3.10	배우자	●●
2	□□□	2018.4.11				3,191,500	2018.4.11	배우자	●●
3	□□□	2016.11.18	□□□	221014-*****	2016.11.9	3,191,500	2016.11.18	부	▼▼
4	□□□	2018.04.26				3,191,500	2018.4.25	부	▼▼
5	□□□	2018.2.2	□□□	350717-*****	2017.12.29	3,315,000	2018.2.1	배우자부	▽▽
6	□□□	2018.6.5				3,315,000	2018.6.5	배우자부	○○
7	□□□	2018.5.17	□□□	360328-*****	2018.5.8	3,315,000	2018.5.16	모	▲▲
8	□□□	2018.5.30				3,315,000	2018.5.29	모	▼▼
9	□□□	2018.6.1	□□□	361222-*****	2018.5.20	3,315,000	2018.5.31	배우자모	▲▲
10	□□□	2018.6.18				3,315,000	2018.6.18	모	▼▼
11	□□□	2018.4.16	□□□	490423-*****	2018.3.24	3,315,000	2018.4.16	배우자부	●●
12	□□□	2018.4.18				3,315,000	2018.4.18	부	▼▼
13	□□□	2018.4.30	□□□	271121-*****	2018.3.28	3,315,000	2018.4.30	배우자모	▲▲
14	□□□	2018.5.21				3,315,000	2018.5.21	모	●●
15	□□□	2016.5.18	□□□	290929-*****	2016.4.7	3,035,500	2016.5.17	배우자모	▼▼
16	□□□	2018.9.19			2016.5.3	3,035,500	2018.9.19	배우자모	▼▼

기존 연금정보시스템 상에서는 사망인에 대한 사망조위금이 지급된 이후, 동일 사망인에 대한 사망조위금이 재청구되어 전산에 입력되면 기 지급이력이 있으므로 이중지급 대상 여부를 확인하도록 안내하는 팝업창이 발생하여 지급할 수 없도록 시스템 상 방지 기능이 구현되어 있었으나, 전산시스템을 확인한 결과 2017.11.22. ○○○○○○에서 ITSM(IT service management) 시스템을 통해 의뢰한 외국인 사망자 관련 사망조위금 이중지급 검증기능 추가요청을 시스템 상 반영하는 과정에서 내국인 사망자에 대한 이중지급 검증로직이 누락된 채 시스템에 반영(2018.3.27.)되어 현재까지 동일 내국인 사망자에

대해 기 지급여부 검증 없이 사망조위금이 중복 지급되어 온 것으로 확인되었다.

공단 ○○○○○에서는 정보시스템의 안정적이고 원활한 운영을 목적으로 ‘통합정보시스템 운영 및 유지보수 아웃소싱 용역’을 추진하여 계약대상 업체인 (주)■■■■■■■■■■ (이하 ‘ITO’)에 시스템부문 유지업무를 위탁하고 매월 유지보수료를 지급하고 있다.

이에 따라 연금정보시스템 상 오류 또는 개선사항이 발생하는 경우 현업부서에서 ITSM을 통해 개선요청내역을 입력·의뢰하면, ITO에서 이를 개선한 후 현업에 테스트 검증을 통보하고, 현업부서의 테스트 검증을 거쳐 의뢰내역을 종결하고 있다.

한편 공단 ○○○○○과 (주)■■■■■■■■■■가 계약한 2016년도 당시 통합유지보수 계약 제안요청서를 살펴보면 ‘부주의, 고의 또는 과실에 대한 책임 사항’ 발생 시의 요구사항⁷⁾을 정하고 있고, 2018년도 재계약 시 과업내역서에는 ‘공단은 용역수행 업체의 프로그램 개발 및 유지보수 오류 등 고의 또는 중대한 과실로 인하여 연금업무와 관련한 실질적인 과지급금, 손실금 또는 시스템 장애가 발생한 경우 이에 상응하는 금전적 손해배상을 상호(공단과 용역수행 업체) 협의 후 청구할 수 있으며 이때 용역수행 업체는 이에 성실히 응하여야 한다.’고 되어 있다.

따라서 동일 사망자에 대한 검증로직이 누락된 채로 시스템이 운영되어 사망조위금 이중지급 사례가 발생한 만큼 후순위로 청구하여 사망조위금을 지급받은 교직원을 대상으로 중복 지급된 사망조위금을 환수하되, 환수되지 않아 미수금으로 남게 되는 경우 이를 ITO에 손해배상 청구하여 이를 보전하는 방안을 검토할 필요가 있다.

7) 손해배상 책임(COR-002) / 계약사항

- 계약상대자는 유지보수 대상 시스템 취급 시 선량한 관리자로서 의무를 다하여야 한다.
- 부주의 고의 또는 과실로 유지보수 대상 시스템을 망실, 훼손한 것과 사고에 대하여 발주자에게 손해를 끼쳤을 경우 그에 상응한 보상 또는 교환 등의 손해배상 책임을 진다.
- 장애접수 후 지연처리로 인하여 피해가 발생하였을 경우, 공단은 이에 대한 손해배상을 청구할 수 있다.

② 시효소멸 된 사망조위금 지급 관련

2016년부터 현재까지 청구·지급된 사망조위금 현황 점검 결과 【표16】 과 같이 총 1명에 대해 사망일로부터 3년이 도과되어 시효가 소멸되었음에도 1,445,700원의 사망조위금을 지급하였다.

【표16】 시효소멸 사망조위금 지급사례

순번	청구인	사망조위금 청구일	사망자			지급금액	지급일자	청구인 관계	관할 지부
			성명	주민번호	사망일				
1	□□□	2016.4.7	□□□	551010-*****	2011.4.11	1,445,700	2016.4.21	본인	○○

일반적으로 연금법 적용 교직원이 재직 중 사망하여 유족이 퇴직유족일시금을 청구하는 경우, 관련 제·급여(퇴직수당, 사망조위금 등)를 일괄 산정하여 지급하게 되는데 상기 사례의 경우 2011.4.11. 교직원이 사망한 이후 연금법 상 장기급여 시효소멸 기한(5년) 이내에 해당하는 2016.4.7. 유족이 퇴직유족일시금을 청구하였고, 급여 지급 시 시효가 소멸된 사망조위금 산정내역을 확인하지 못한 채 지급한 것으로 확인되었다.

4. 관계부서 의견

△△△△△은 내국인 사망자에 대한 이중지급여부 검증기능을 즉시 시스템 상 보완하도록 하겠다는 의견을 제시하였고,

▲▲·▽▽·▼▼·○○지부는 별 다른 의견이 없었으며, ●●지부의 경우 사망조위금 중복지급에 대한 방지대책 마련이 필요하다는 점을 강조하였다.

5. 조치할 사항

▲▲·▽▽·▼▼·○○·●●지부장은 이중 지급된 사망조위금 25,993,500원을 후순위자에게 또는 교직원 간 합의에 따라 환수하시기 바랍니다. (시정)

○○지부장은 시효가 소멸된 사망조위금 지급금액 1,445,700원을 즉시 환수하시기 바랍니다. (시정)

△△△△△장은 내국인 사망자에 대한 이중지급여부 검증기능을 연금정보시스템에 즉시 반영하시고, 사망조위금 미 회수금액 발생 시 이를 용역수행 업체에 손해 배상하는 방안을 검토하시기 바랍니다. (현지조치)

통 보

번 호 [8]

제 목 급여 기지급자 대상 범죄경력 조회 소홀

소 관 부 서 ○○○○○○, △△△△△

조 치 부 서 ○○○○○○, △△△△△

내 용

1. 업무개요

○○○○○○에서 퇴직급여 지급 적정성을 기하기 위하여 퇴직급여를 신청하거나, 지급받은 교직원들을 대상으로 퇴직급여 제한사항 유무 확인을 목적으로 경찰청에 범죄경력 유무를 확인하는 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 내부규정(판단 기준)

『사립학교교직원연금법 시행령』 제66조 제1항 제1호에 의하면, 재직 중의 사유(직무와 관련이 없는 과실로 인한 경우 및 소속 상관의 정당한 직무상의 명령에 따르다가 과실로 인한 경우는 제외)로 금고 이상의 형이 확정된 경우, 퇴직급여와 퇴직수당을 감액⁸⁾ 지급 하여야 한다.

그러나 퇴직급여 지급 이후 재직 중 사유로 기소 이후 형벌 확정까지 상당 기간이 소요 되어 퇴직급여 지급 당시 범죄경력이 확인되지 않는 경우가 발생할 가능성이 있어, 범죄 경력조회업무를 담당하고 있는 부서(現 ○○○○○○)에서 퇴직급여를 기 지급받은 교직원에 대해 주기적으로 범죄경력을 확인하고 있다.

8) 재직기간이 5년 미만인 사람의 퇴직급여 : 4분의 1 감액
재직기간이 5년 이상인 사람의 퇴직급여 : 2분의 1 감액
퇴직수당 : 2분의 1 감액

3. 감사결과 확인된 문제

2016년부터 현재까지 급여 기지급자에 대한 범죄경력 조회이력 점검결과, 2015년 하반기에 퇴직급여를 지급받은 내·외국인 퇴직 교직원 2,661명에 대해 구. ◇◇◇◇◇에서 실시한 「급여 기지급건 형벌조회 결과통보(2015년 하반기)」[◇◇◇◇◇-****(2016.08.26.)]를 마지막으로 2016~2017년에 퇴직급여를 지급받은 교직원에 대해서 사후 범죄경력 확인 사실이 없는 것으로 나타났다.

무엇보다 퇴직급여 지급 교직원을 대상으로 범죄경력 확인을 위해서는 급여지급 시점을 기준으로 한 형벌조회 대상자 명단을 발체하여야 하는데, 연금정보시스템 상 ‘급여 기지급건(반기)’, ‘급여 기지급건(연간)’ 조회 기능이 실행되지 않아 이를 개선하도록 하는 「형벌조회 프로그램 개선요청(SRM109215 등)」을 ITSM을 통해 전산업무 아웃소싱 용역 수행업체인 (주)■■■■■■■■■■(이하 ‘ITO’)에 3차례에 걸쳐 요청하여 조치가 완료된 것으로 되어있으나, 감사기간인 현재까지 시스템에서 확인 대상자 명단 발체가 되지 않고 있는 실정이었다.

『공무원연금법』 제88조 제4항에 의하면 환수금을 공단이 환수할 수 있는 권리는 환수 사유 발생일로부터 5년간 행사하지 아니하면 시효로 인해 소멸하고, 퇴직급여 기지급자에 대한 환수 사유 발생일은 금고 이상 형벌의 형확정일에 해당하는 만큼, 범죄경력 확인업무 소홀로 인해 환수가능 시효가 만료되어 회수하지 못하는 사례가 발생하지 않도록 정기적인 모니터링이 필요하다.

4. 관계부서 의견

■■■■■■■■■■에서는 기존에 실시하지 않았던 퇴직급여 기 지급 대상자에 대한 범죄경력을 지속적으로 실시하겠다는 의견을 제시하였고,

ITO를 관리하는 △△△△△에서는 ITSM 의뢰사항 조치이행 내역 중 SQL 수정과 INDEX 추가를 통해 18.10.31 연금정보시스템 상 범죄경력 확인대상자 명단 발취 기능이 보완된 조치결과를 회신하였다.

5. 조치할 사항

〇〇〇〇〇〇〇장은 2016~2017년에 퇴직급여를 지급받았던 퇴직 교직원에 대한 범죄경력 조회를 우선적으로 실시하시고, 향후 반기별 모니터링을 통해 퇴직급여 감액사유 발생자에 대한 환수가 적시에 이루어질 수 있도록 관리하시기 바랍니다. (통보)

△△△△△장은 실무부서에서 ITSM을 통해 의뢰한 시스템 개선 등의 요구에 대해 확실히 이행되었는지 여부를 파악한 이후 ITO에서 조치사항에 대한 이행완료로 처리할 수 있도록 조치하여 유사사례가 발생하지 않도록 하시기 바랍니다. (통보)